ORDENANZA Nº 8.244

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1°. - RATIFICASE el Contrato de Locación, celebrado entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA**, representada por el Intendente Municipal, Sr. Eduardo Luis ACCASTELLO, y por el Secretario de Desarrollo Humano y Territorio Agustín TURLETTI MINO, por una parte y por la otra el **Sr. Fernando Fabian OLIVERO**, con fecha 15 de agosto de 2025.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

CONTRATO DE LOCACION

En la ciudad de Villa María, Departamento Gral. San Martín, de la Provincia de Córdoba, a los quince días del mes de agosto de dos mil veinticinco (15/08/2025), entre el **Sr. OLIVERO, FERNANDO FABIAN, D.N.I N° 22.415.960**, con domicilio en calle Bv. Cataldi N° 379, de la localidad de Arroyo Cabral, Provincia de Córdoba, en adelante **"EL LOCADOR"** y por la otra la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA**, con domicilio en calle Mendoza esq. Antonio Sobral de ciudad de Villa María, representada en este acto por su Intendente Municipal, Sr. Eduardo Luis ACCASTELLO y el Secretario de Desarrollo Humano y Territorio, Sr. Agustín TURLETTI MINO, quien en adelante se denominará **"LA LOCATARIA"**, han convenido en celebrar el presente CONTRATO DE LOCACIÓN, el que se regirá bajo las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES: 1) Las partes, de común acuerdo, reconocen y dejan constancia que la LOCATARIA, la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA, viene ocupando el inmueble ubicado en calle Lacar N°368 desde hace varios años, en virtud de sucesivos contratos de locación. El último de ellos, celebrado con fecha primero de febrero del año dos mil veintidós por un plazo de tres (3) años, fue debidamente ratificado por la Ordenanza Municipal N° 7868/2022. Las partes declaran que, a pesar de que el mencionado contrato venció el día treinta y uno de enero del año en curso, la LOCATARIA ha continuado en la posesión del inmueble de forma ininterrumpida y con el consentimiento de la LOCADORA. Esta continuidad se ha dado en el marco de la excelente relación y la buena fe que siempre ha existido entre las partes. Mediante la suscripción del presente, las partes formalizan la situación de hecho desde el vencimiento del contrato anterior, acordando que este nuevo instrumento regulariza y subsana el período transcurrido desde el primero de febrero de 2025.

PRIMERA: El LOCADOR cedió en locación a LA LOCATARIA y ésta aceptó locar un inmueble ubicado en calle Lacar N° 368, de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba. El inmueble se describe de la siguiente manera: Salón Comercial con puerta de ingreso de chapa, siete artefactos para tubos fluorescentes y piso de cerámica. El inmueble cuenta con una oficina dividida con tabique de madera, una

ARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

DR. D. AGUSTIN TURLETTI MINO
SECRETARIO DE DESARROLLO
HUMANO Y TERRITORIO
Municipalidad de Villa María

ventana de aluminio con vidrio y persiana plástica. El baño posee un inodoro con mochila plástica y la puerta es plegadiza. Dispone de un depósito con pared de material y techo de chapa, ventilador de techo y dos artefactos para tubo fluorescente. Un segundo depósito tiene dos artefactos para tubo fluorescente y pileta de cemento, y el piso es de cerámica. El inmueble se entregó pintado en su totalidad con látex de color blanco. LA LOCATARIA ha visitado y examinado el inmueble, declarando que se encuentra en buenas condiciones de uso, conservación, higiene y funcionamiento. Se adjunta al presente contrato un juego de llaves completo.----------

SEGUNDA. OBJETO Y POSESION: Se establece que el inmueble será destinado únicamente al desarrollo de la Escuela de Boxeo de Barrios Los Olmos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Territorio. El Municipio no puede darle otro destino, y su falta de cumplimiento será causal de rescisión del presente contrato. Se deja constancia, de la misma manera que se mencionada ut supra, que la Municipalidad se encuentra en posesión del inmueble desde el día primero de febrero del año en curso, y que no se ha abonado aún el canon mensual desde esa fecha.----------

TERCERA: El término de la locación se acuerda por el término de dos (2) años contados a partir del primer día de agosto de dos mil veinticinco (01/08/2025), debiendo restituirse el bien locado, en consecuencia, el día treinta y uno de julio de dos mil veintisiete (31/07/2027), libre de ocupantes y ocupación. Queda expresamente establecido que, si las partes así lo desean, el presente contrato tendrá la opción de prorrogarse por el plazo de dos (2) años más a partir de la fecha de culminación, actualizando los términos de la cláusula cuarta y quinta del presente contrato, debiendo las partes suscribir oportunamente un nuevo instrumento en el marco de la prórroga. ----------

CUARTA: EL LOCADOR reajusta su pretensión por todo concepto, incluido los intereses, al monto total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL ($2.700.000,00) + IVA, esto es el precio del alquiler mensual por los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del presente año, es decir, PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($450.000,00) + IVA cada uno. Posteriormente, el monto mensual será de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA

Y CINCO MIL ($495.000,00) + IVA por los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del mismo año. A partir del mes de diciembre del año dos mil veinticinco, el precio será ajustado en forma cuatrimestral, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, tomando como referencia el último índice mensual publicado correspondiente al mes inmediato anterior a aquel en que deba efectuarse la actualización. El Locatario deberá dentro de los primeros cinco (5) días del mes correspondiente a cada incremento trimestral, recabar del locador el nuevo monto a abonar.----------

QUINTA: El alquiler será pagadero dentro de los quince (15) días corridos de presentada la factura correspondiente al mes de que se trate, en la Municipalidad de Villa María. La misma deberá ser presentada, por período adelantado del día 1 al 5, momento a partir del cual comenzará a correr el plazo estipulado precedentemente. Las partes acuerdan expresamente que el pago se efectuará mediante TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL AGENTE INMOBILIARIO: BANCO MACRO N° CUENTA: CAJA DE AHORROS EN $ 431209515957324, CBU: 2850312540095159573248. ----------

SEXTA: Los impuestos inmobiliarios provinciales que gravan sobre el inmueble, serán abonados por EL LOCADOR, los que deberán ser acreditados por el mismo con sus respectivos comprobantes. El pago de todos los demás servicios, electricidad, gas, cloacas, agua, TV, internet, etc. serán abonados por LA LOCATARIA. El impuesto de sellos estará a cargo de LA LOCATARIA, en caso de corresponder. Se establecen, además, los honorarios profesionales reajustados por la intervención de la Agente Inmobiliaria Alicia BERRINI, CUIT: 27-14217884-8, Monotributista, Mat. CI-02-1119 CP 04-1121, por la suma total y definitiva de PESOS QUINIENTOS CUARENTA MIL ($540.000,00). Dicho monto corresponde al 5% del valor total del contrato, en el marco de la Ley N° 7.191 de Martilleros y Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba. Este monto, que comprende la totalidad de sus honorarios por la presente intervención, será abonado por LA LOCATARIA en una (1) cuota mediante depósito en el Banco MACRO, N° de cuenta: CAJA DE AHORROS EN $ 431209515957324, CBU: 2850312540095159573248. ----------

SEPTIMA: LA LOCATARIA recibió el inmueble en el estado ya descripto en la

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

DR. AGUSTIN TURETTO MINO
SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y TERRITORIO
Municipalidad de Villa María

cláusula primera, obligándose a mantener y devolver el inmueble en las mismas condiciones y a pagar el importe de los objetos que faltaren o estuviesen rotos y los deterioros ocasionados, salvo los que resulten del buen uso. ----------

OCTAVA: Falta de pago: La falta de pago del precio de la locación en el lugar y fecha establecida, y/o la no presentación de los comprobantes abonados en tiempo y forma, hará incurrir en mora a LA LOCATARIA de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, redituando la suma debida una MULTA equivalente al dos por ciento (2%) diario. LA LOCADORA podrá considerar rescindido el presente contrato rigiendo durante el tiempo que dure la mora la misma multa anterior, obligándose a desocupar el inmueble locado a las cuarenta y ocho (48) horas de que se comunique la rescisión del contrato, sin lugar a plazos suplementarios renunciando a todos los beneficios que pueden corresponder en todos los casos la mora se producirá automáticamente. ----------

NOVENA: LA LOCATARIA se obliga a no subarrendar en todo o en parte la propiedad, a no transferir ni ceder el presente contrato, bajo pena de rescisión del mismo, salvo autorización expresa del LOCADOR. ----------

DECIMA: Mejoras: Queda terminantemente prohibido a LA LOCATARIA realizar obras o mejoras en el inmueble locado, sin el consentimiento expreso y por escrito del LOCADOR. Las que se efectúen sin su permiso, darán derecho al LOCADOR a exigir la demolición de las mismas o bien mantenerlas, lo que correrá por cuenta y cargo de LA LOCATARIA, quedando las mejoras para el inmueble, sin dar derecho a LA LOCATARIA a exigir compensación de ninguna especie al terminar el contrato de locación, sea por vencimiento contractual, rescisión y/o resolución del mismo, como así tampoco podrán exigir el pago de indemnización alguna.------

DECIMA PRIMERA: Falta de restitución del inmueble: Si al vencimiento del plazo acordado, LA LOCATARIA no hiciera entrega del inmueble locado, cualquiera fuere la causa, EL LOCADOR podrá iniciar acción de desalojo y además podrá exigir, desde la iniciación del juicio y hasta que el mismo reciba las llaves de la propiedad, una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor locativo por cada día de retraso en concepto de interés punitorio por falta de restitución del inmueble en el plazo establecido, además del alquiler pactado.----------

DECIMA SEGUNDA: Inspección: EL LOCADOR se reserva el derecho de

inspeccionar la propiedad o hacerla inspeccionar por terceros a los efectos de comprobar el debido cumplimiento del presente contrato por parte de los inquilinos. El LOCADOR no se responsabiliza por daños causados por siniestros a LA LOCATARIA, sus dependientes y terceros que frecuenten la propiedad. Además, LA LOCATARIA está obligada a cargar con los gastos de reparación del inmueble y son responsables del daño causado a inmuebles vecinos, en caso de incendio, explosión u otro motivo culposo o no, salvo vicios ocultos, y que provengan del bien que alquila, tomando a su cargo la reposición de todos aquellos bienes que resulten total o parcialmente dañados en un plazo no mayor a sesenta (60) días de producido el hecho de que se trate. Así mismo tomará LA LOCATARIA a su cargo la defensa y responsabilidad del LOCADOR ante los juicios que se promuevan contra éste por esta causa. Asimismo, LA LOCATARIA está obligada a respetar las ordenanzas y reglamentaciones sobre higiene urbana, cargando con todas las infracciones a las mismas, no pudiendo tener en la propiedad cosas que pudieran afectar la seguridad de las personas, objetos o instalaciones; debiendo comunicar a EL LOCADOR dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido cualquier deterioro o daño a la propiedad, cualquiera sea el motivo. ----------

DECIMA TERCERA: Para el caso de que se produjere la pérdida total o parcial de la cosa arrendada, originados por hechos o causas que sean imputables a LA LOCATARIA, serán a cargo de esta última la reparación de los daños y perjuicios sufridos por el inmueble locado, como así también los daños que sufrieren las personas que habiten transitoria o permanentemente el inmueble. ----------

DECIMO CUARTA: Resolución anticipada LA LOCATARIA pueden rescindir el presente contrato sin expresión de causa de forma en cualquier momento, abonando el equivalente al diez por ciento (10%) del saldo del canon locativo futuro, calculado desde la fecha de la notificación de la rescisión hasta la fecha de finalización pactada en el contrato. ----------

DECIMA QUINTA: A todos los efectos legales de este contrato, las partes establecen los siguientes domicilios especiales: EL LOCADOR en calle Bv. Cataldi N° 379, de la localidad de Arroyo Cabral, Provincia de Córdoba y/o la casilla de correo berrininegociosinmobiliarios@hotmail.com ; EL LOCATARIO en la intersección de calles Mendoza y Antonio Sobral, de la ciudad de Villa María,

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

Dr. R. AGUSTIN TURLETTI MINO
SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y TERRITORIO
Municipalidad de Villa María

provincia de Córdoba y/o la casilla de correo electrónico mvm.asesorialetrada@gmail.com . Las partes convienen que las comunicaciones y emplazamientos entre sí, con motivo del presente contrato que se efectúen por vía electrónica, se tendrán por válidas y serán plenamente eficaces, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 75° del CCyC. Asimismo, en caso de litigio, las partes declaran someterse a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, con expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción. ----------

DECIMA SEXTA: El presente se celebra *Ad-referéndum* del Concejo Deliberante. En un todo de conformidad las partes firman el presente en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados UT SUPRA.-

Olivero Fernando
22415866

Borrui Alicia
14217884

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8244/2025

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 01.10.2025 11:43:19
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 01.10.2025 12:19:17
Email: juanpabloinglese@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 01.10.2025 12:09:45
Email: gasconasesorialegal@gmail.com